

Sentenza in tema di prescrizione decennale del Canone per l'occupazione di suolo pubblico

Corte di Cassazione numero 17182 del 26/06/2025 La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in riferimento ad un contenzioso COSAP, il prelievo di natura patrimoniale dedicato alle occupazioni di suolo pubblico oggi sostituito dal Canone Unico Patrimoniale, sostenendo che l'entrata sia sottoposta all'ordinaria prescrizione decennale. I giudici affermano come da un unico provvedimento derivino tanti rapporti autonomi aventi durata annuale, da questo concetto, ricorrente sia in materia di COSAP che di CUP, si può arrivare a ritenere che: *"Sicché essa, costituendo un'obbligazione di tipo indennitario collegata ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposta all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l'occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass., n. 17111/2004; n. 22913/2010)".*

Allegati



Allegato



